

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת סמיר בן סעיד

פ/6643/25

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הרחבת חופש הבחירה ושוויון בנגישות בבריאות), התשפ"ו – 2026

1. תיקון סעיף 23 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בסעיף 23 –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "קופת החולים תביא את ההסדרים לידיעת שר הבריאות" יבוא "בכפוף להוראות לפי סעיפים קטנים (ב1) עד (ב8)", ;

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) הסדרי הבחירה לעניין בתי חולים יאפשרו לחברי הקופה לבחור בין שלושה בתי חולים לפחות (להלן – אפשרויות הבחירה), ובלבד שמתקיימים התנאים שלהלן :

(1) שני בתי חולים כלליים, לפחות, מתוך אפשרויות הבחירה יהיו באזור הגיאוגרפי שבו מתגורר המבוטח ; לעניין זה, "אזור גיאוגרפי" – כפי שיקבע שר הבריאות ;

(2) שני בתי חולים כלליים, לפחות, מתוך אפשרויות הבחירה יהיו בבעלות שונה זה מזה ;

(3) באפשרויות הבחירה ייכלל בית חולים מרכזי אחד לפחות ; לעניין זה, "בית חולים מרכזי" – בית חולים שמספק מגוון רחב של שירותים רפואיים מתקדמים וכן שירותים של רפואה שלישונית (מורכבת), כפי שיקבע שר הבריאות ;

(4) באפשרויות הבחירה ייכלל בית חולים אחד לפחות שבו זמן ההמתנה המרבי לסוגי שירותים כפי שיקבע שר הבריאות בהתאם להוראות סעיף קטן (ב7)(2), אינו ארוך יותר מהממוצע הארצי לסוגי השירותים כאמור לפי המדדים שמודד משרד הבריאות.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

(ב2) לא קבעה קופת החולים הסדרי בחירה כאמור בסעיף קטן (ב1), יהיה המבוטח זכאי לבחור גם בית חולים כללי שאינו כלול באפשרויות הבחירה.

(ב3) לגבי מבוטחים שהם תושבים ביישובי פריפריה חברתית או גאוגרפית, לרבות יישובי החברה הערבית והבדואית, יתקיימו באפשרויות הבחירה גם אחד מתנאים אלה:

(1) אחד מבתי החולים יהיה במרחק נסיעה סביר כפי שיקבע שר הבריאות;

(2) תינתן אפשרות בחירה מורחבת, לרבות בתי חולים מחוץ לאזור הגיאוגרפי, ללא הגבלה.

(ב4) לא קבעה קופת החולים הסדרי בחירה כאמור בסעיף קטן (ב3), יהיה מבוטח כאמור באותו סעיף קטן זכאי מקופת החולים למימון עלויות נסיעה לבית החולים.

(ב5) קופת חולים תפרסם למבוטחיה, באופן נגיש ושקוף, את זמני ההמתנה בכל אחד מבתי החולים הכלולים בהסדרי הבחירה; בית החולים ידווח למשרד הבריאות לפי דרישתו על זמני ההמתנה אצלו; משרד הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של המשרד נתונים שדווחו לו כאמור על זמני ההמתנה בכל בית חולים ונתונים על ממוצע זמני ההמתנה.

(ב6) הסדרי הבחירה לעניין בתי חולים כאמור בסעיפים קטנים (ב1) ו-(ב3), וכל שינוי בהם, טעונים אישור שר הבריאות, אלא אם כן קבע שר הבריאות אחרת בתקנות.

(ב7) שר הבריאות רשאי לקבוע תקנות לעניין יישום סעיף זה, לרבות בעניינים אלה:

(1) פריסת שירותים שוויונית בין האזורים הגאוגרפיים השונים;

(2) זמני המתנה מרביים לסוגי שירותים;

(3) נסיבות שבהן זכאי המבוטח לבחור נותן שירות שאינו כלול בהסדרי הבחירה לרבות משיקולים של רציפות טיפול ושירות סביר לכל מבוטח.

(ב8) הוראות סעיף זה לא יחולו על חולים במחלות קשות בהתאם לרשימה שיקבע השר.

דברי הסבר

מערכת הבריאות הציבורית בישראל מתמודדת עם פערים משמעותיים בנגישות לשירותים רפואיים בין מרכז לפריפריה, לרבות הפריפריה החברתית ביישובי החברה הערבית והבדואית. במקרים רבים, מבוטחים נתקלים במגבלות בבחירת בתי חולים, זמני המתנה ארוכים והיעדר חלופות זמינות. הצעת חוק זו נועדה להרחיב את חופש הבחירה של המבוטחים לעניין קבלת שירות בבתי חולים, תוך קביעת סטנדרטים מחייבים לקופות החולים, במטרה להבטיח שוויון בנגישות לשירותי בריאות. הצעת החוק מאפשרת למבוטחים לבחור ספק שירות גם מחוץ להסדר במידה והקופה אינה עומדת בתנאים המפורטים בה לעניין אפשרויות הבחירה.

חידוש מרכזי נוסף בהצעת החוק הוא הוספת תנאים לעניין אפשרויות הבחירה בבתי חולים לגבי מבוטחים תושבי הפריפריה החברתית או הגאוגרפית שיבטיחו הרחבת אפשרויות הבחירה, הבטחת נגישות גאוגרפית ואף מימון נסיעות בידי קופת החולים אם התנאים הנוספים אינם מתקיימים.

נוסף על כך, הצעת החוק מחזקת את השקיפות באמצעות איסוף נתונים על זמני המתנה בבתי החולים ופרסומם לציבור. מדובר בצעד חשוב לצמצום פערים במערכת הבריאות, לחיזוק זכויות המטופלים ולשיפור איכות השירות לכלל אזרחי ישראל.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1745/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/941/25), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/1918/25), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2999/25) ועל ידי חבר הכנסת יוסף עטאונה (פ/3308/25); הוסרה מסדר היום ביום כ"ז בסיון התשפ"ה (23 ביוני 2025).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד באייר התשפ"ו (11.05.2026)